

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1812/2531

นายสุวรรณ พวงแก้ว

โจทก์

พระธรรมรัตนนคร (มณี สุพโจ) กับพวก

จำเลย

นายสุวรรณ พวงแก้ว โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ป.อ. มาตรา 137

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่าฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่โจทก์บรรยายข้อเท็จจริงก็เพื่อ
ประกอบข้อกฎหมายว่าจำเลยที่ 1 กับพวกสมคบกันแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน
ไปรอดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ
73,76)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
137, 157, 165, 83, 86, 91 ฯลฯ ขอให้เพิกถอนคำคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สระบุรี และห้ามมิให้เข้ารบกวนเกี่ยวข้องกับที่ดินโฉนดเลขที่ 8523 ของโจทก์อีกต่อไป

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 66)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสี่ไม่มีเจตนากระทำความผิดที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยทั้งสี่มีเจตนากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสี่ไม่มีเจตนากระทำความผิดที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยทั้งสี่มีเจตนากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น